

Jurídico & Contratos

Contratos de prestação de serviços, freelancer e parceria, NDA, termo de escopo (SOW), termo de aceite e termo de manutenção — modelos-base para a operação da Monvi.

AVISO IMPORTANTE

Estas são MINUTAS-MODELO, elaboradas no padrão de mercado para servir de ponto de partida. NÃO substituem a orientação de um advogado. Antes de usar com clientes reais, submeta cada documento à revisão de um profissional habilitado, que deve adequá-lo à legislação vigente e ao caso concreto.

CONTEÚDO

Sumário

- 01 Contrato de Prestação de Serviços**
 - 02 Contrato de Freelancer**
 - 03 Contrato de Parceiro**
 - 04 NDA — Acordo de Confidencialidade**
 - 05 Termo de Escopo (SOW)**
 - 06 Termo de Aceite de Entrega**
 - 07 Termo de Manutenção**
-

AVISO IMPORTANTE

Todos os modelos deste documento são minutas. A Monvi deve validá-los com assessoria jurídica antes de assinar com terceiros. Campos entre [colchetes] devem ser preenchidos caso a caso.



01 · CONTRATO

Prestação de Serviços

Abrange sites, IA, automações e manutenção. Modelo principal da Monvi para contratação de projetos.

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

CONTRATADA: [Razão social da Monvi], inscrita no CNPJ sob nº [•], com sede em [endereço], doravante denominada simplesmente CONTRATADA;

CONTRATANTE: [Nome / razão social], inscrito(a) no [CPF/CNPJ] sob nº [•], com endereço em [•], doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE;

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

Cláusula 1 — Objeto

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de soluções digitais descritos no Termo de Escopo (SOW) anexo, que poderão incluir: desenvolvimento de sites e landing pages, estruturação de e-commerce, implementação de inteligência artificial (assistentes e agentes), automações e integrações, e manutenção.

1.2. O escopo detalhado, entregáveis, prazos e valores constam do Termo de Escopo, que integra este contrato para todos os fins.

Cláusula 2 — Obrigações da Contratada

- Executar os serviços conforme o escopo acordado, com padrão profissional e diligência técnica.
- Cumprir os prazos definidos, ressalvadas dependências do CONTRATANTE.
- Manter sigilo sobre as informações do CONTRATANTE, nos termos do NDA.
- Entregar, ao final, os acessos e o material previstos no escopo.

Cláusula 3 — Obrigações da Contratante

- Fornecer, em tempo hábil, informações, conteúdos, acessos e aprovações necessários.
- Efetuar os pagamentos nas condições e datas acordadas.
- Indicar um responsável para interlocução e aprovações.

3.1. Atrasos na entrega de materiais ou aprovações pelo CONTRATANTE suspendem os prazos correspondentes, sem penalidade à CONTRATADA.

Cláusula 4 — Preço e Pagamento

4.1. Pela prestação dos serviços, o CONTRATANTE pagará o valor de R\$ [•], na forma prevista no Termo de Escopo [ex.: [•]% na assinatura e [•]% na entrega].

4.2. Serviços recorrentes (ex.: manutenção) serão cobrados mensalmente, conforme plano contratado, com reajuste anual pelo índice [•].

4.3. O atraso no pagamento sujeitará o CONTRATANTE a multa de [•]% e juros de [•]% ao mês, além de eventual suspensão dos serviços.

Cláusula 5 — Prazo e Vigência

5.1. Este contrato vigora a partir da assinatura e se encerra com a entrega e aceite do projeto, salvo cláusulas de recorrência, que vigoram por prazo indeterminado até denúncia por qualquer parte, com aviso prévio de [•] dias.

Cláusula 6 — Propriedade Intelectual

6.1. Após a quitação integral, os direitos sobre os entregáveis finais são transferidos ao CONTRATANTE, ressalvados componentes de terceiros, bibliotecas de código aberto e o know-how, métodos e ferramentas próprios da CONTRATADA.

6.2. A CONTRATADA poderá mencionar o projeto em seu portfólio, salvo vedação expressa por escrito.

Cláusula 7 — Revisões e Alterações de Escopo

7.1. O escopo inclui [•] rodada(s) de ajustes. Alterações que ampliem o escopo original serão tratadas como novo escopo, com prazo e valor próprios.

Cláusula 8 — Limitação de Responsabilidade

8.1. A CONTRATADA não responde por indisponibilidades de serviços de terceiros (hospedagem, plataformas, APIs), nem por uso indevido dos entregáveis pelo CONTRATANTE.

Cláusula 9 — Rescisão

9.1. O contrato poderá ser rescindido por descumprimento de qualquer cláusula, mediante notificação, ou por conveniência, com aviso prévio de [•] dias, sendo devidos os valores proporcionais aos serviços já executados.

Cláusula 10 — Disposições Gerais e Foro

10.1. As partes elegem o foro da comarca de [•] para dirimir controvérsias, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente em duas vias de igual teor.

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

CONTRATADA

Monvi · [Razão social / CNPJ]

CONTRATANTE

[Nome / Razão social / CPF ou CNPJ]

TESTEMUNHAS

1. [Nome / CPF]

2. [Nome / CPF]



02 · CONTRATO

Contrato de Freelancer

Para contratação de profissionais autônomos que apoiam a entrega da Monvi (design, desenvolvimento, tráfego etc.).

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

CONTRATADA: [Razão social da Monvi], inscrita no CNPJ sob nº [•], com sede em [endereço], doravante denominada simplesmente CONTRATADA;

CONTRATANTE: [Nome / razão social], inscrito(a) no [CPF/CNPJ] sob nº [•], com endereço em [•], doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE;

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

Cláusula 1 — Objeto

1.1. Contratação do FREELANCER (aqui identificado como CONTRATADO) para execução de serviços específicos de [•], sob demanda, sem vínculo empregatício, subordinação, habitualidade ou exclusividade.

1.2. O FREELANCER atua de forma autônoma, com seus próprios meios, respondendo por seus tributos e encargos.

Cláusula 2 — Natureza da Relação

2.1. As partes reconhecem que este contrato NÃO gera vínculo empregatício, sendo regido pela legislação civil aplicável à prestação autônoma de serviços.

Cláusula 3 — Entregáveis e Prazos

3.1. Os entregáveis, prazos e valores de cada demanda serão definidos por escrito (proposta, e-mail ou ordem de serviço) e integrarão este contrato.

Cláusula 4 — Remuneração

4.1. O FREELANCER receberá R\$ [•] por [projeto/hora/entrega], pago em [•] após a entrega e aprovação, mediante emissão de documento fiscal, quando aplicável.

Cláusula 5 — Propriedade Intelectual

5.1. Todos os direitos patrimoniais sobre os entregáveis produzidos serão cedidos integralmente à Monvi (CONTRATANTE) após o pagamento, podendo esta utilizá-los, cedê-los e incorporá-los às entregas a seus clientes.

Cláusula 6 — Confidencialidade

6.1. O FREELANCER obriga-se a manter sigilo sobre informações da Monvi e de seus clientes, aplicando-se as disposições do NDA (documento 04), que integra este contrato.

Cláusula 7 — Não Aliciamento

7.1. Durante a vigência e por [•] meses após o término, o FREELANCER não abordará diretamente clientes da Monvi apresentados em razão deste contrato, salvo autorização por escrito.

Cláusula 8 — Rescisão e Foro

8.1. O contrato pode ser encerrado por qualquer parte, a qualquer tempo, com aviso de [•] dias, quitando-se as demandas em curso. Foro da comarca de [•].

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

CONTRATADA

Monvi · [Razão social / CNPJ]

CONTRATANTE

[Nome / Razão social / CPF ou CNPJ]

TESTEMUNHAS

1. [Nome / CPF]

2. [Nome / CPF]



03 · CONTRATO

Contrato de Parceiro

Para parcerias comerciais e de indicação — quem traz clientes ou complementa a entrega da Monvi.

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

CONTRATADA: [Razão social da Monvi], inscrita no CNPJ sob nº [•], com sede em [endereço], doravante denominada simplesmente CONTRATADA;

CONTRATANTE: [Nome / razão social], inscrito(a) no [CPF/CNPJ] sob nº [•], com endereço em [•], doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE;

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

Cláusula 1 — Objeto

1.1. Estabelecimento de parceria entre as partes para [indicação de clientes / prestação complementar de serviços / co-entrega], nas condições aqui previstas, sem constituição de sociedade, vínculo empregatício ou representação.

Cláusula 2 — Formas de Parceria

- Indicação: o PARCEIRO indica potenciais clientes à Monvi.
- Co-entrega: o PARCEIRO executa parte do escopo sob coordenação da Monvi.
- Revenda/white-label: conforme condições específicas em anexo, quando aplicável.

Cláusula 3 — Comissionamento

3.1. Nas indicações que resultarem em contrato fechado e pago, o PARCEIRO fará jus a comissão de [•]% sobre o valor [líquido] recebido pela Monvi, paga em [•] após a confirmação do pagamento pelo cliente.

3.2. A comissão incide apenas sobre o primeiro contrato [ou: sobre os [•] primeiros meses de recorrência], salvo acordo diverso por escrito.

Cláusula 4 — Obrigações das Partes

- A Monvi conduz a negociação, a proposta e a entrega ao cliente indicado.
- O PARCEIRO não assume compromissos em nome da Monvi sem autorização.
- Ambas preservam a imagem e a marca uma da outra.

Cláusula 5 — Confidencialidade e Marca

5.1. Aplica-se o NDA (documento 04). O uso de marca, logotipo ou materiais de uma parte pela outra depende de autorização e segue o manual de marca da Monvi.

Cláusula 6 — Vigência, Rescisão e Foro

6.1. Vigência de [•], renovável. Rescisão por qualquer parte com aviso de [•] dias, preservando-se comissões já devidas por indicações concretizadas. Foro da comarca de [•].

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

CONTRATADA

Monvi · [Razão social / CNPJ]

CONTRATANTE

[Nome / Razão social / CPF ou CNPJ]

TESTEMUNHAS

1. [Nome / CPF]

2. [Nome / CPF]



04 · TERMO

NDA — Acordo de Confidencialidade

Protege informações sensíveis trocadas entre Monvi, clientes, freelancers e parceiros.

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

CONTRATADA: [Razão social da Monvi], inscrita no CNPJ sob nº [•], com sede em [endereço], doravante denominada simplesmente CONTRATADA;

CONTRATANTE: [Nome / razão social], inscrito(a) no [CPF/CNPJ] sob nº [•], com endereço em [•], doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE;

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

Cláusula 1 — Objeto

1.1. Estabelecer as condições de proteção das Informações Confidenciais reveladas entre as partes em razão de tratativas, contratos ou execução de serviços.

Cláusula 2 — Definição de Informação Confidencial

2.1. Considera-se confidencial toda informação, técnica ou comercial, revelada por escrito, oralmente ou por qualquer meio, incluindo dados de clientes, credenciais, código-fonte, fluxos, estratégias, valores e documentos, salvo as expressamente marcadas como públicas.

2.2. Não é confidencial a informação que: (i) já era pública; (ii) tornou-se pública sem culpa da parte receptora; (iii) já era conhecida lícitamente; ou (iv) deva ser revelada por ordem legal/judicial, hipótese em que a parte notificará a outra previamente, quando possível.

Cláusula 3 — Obrigações

- Usar as Informações Confidenciais apenas para a finalidade do relacionamento entre as partes.
- Não divulgar a terceiros sem autorização prévia e por escrito.
- Adotar medidas razoáveis de segurança e restringir o acesso ao estritamente necessário.
- Devolver ou destruir as informações ao término, mediante solicitação.

Cláusula 4 — Prazo

4.1. As obrigações de confidencialidade vigoram durante o relacionamento e por [•] anos após o seu término.

Cláusula 5 — Penalidades

5.1. O descumprimento sujeita a parte infratora à reparação por perdas e danos, sem prejuízo de multa de R\$ [•] e demais medidas cabíveis.

Cláusula 6 — Proteção de Dados (LGPD)

6.1. As partes observarão a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) no tratamento de dados pessoais eventualmente compartilhados, conforme detalhado nos documentos de LGPD e Segurança da Monvi.

Cláusula 7 — Foro

7.1. Foro da comarca de [•] para dirimir controvérsias.

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

CONTRATADA

Monvi · [Razão social / CNPJ]

CONTRATANTE

[Nome / Razão social / CPF ou CNPJ]

TESTEMUNHAS

1. [Nome / CPF]

2. [Nome / CPF]



05 · TERMO

Termo de Escopo (SOW)

Statement of Work — define exatamente o que será entregue. Anexo do Contrato de Prestação de Serviços.

Este Termo de Escopo detalha os serviços contratados e integra o Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes. Em caso de divergência, prevalece o que estiver aqui descrito quanto ao escopo técnico.

1 — Identificação**Cliente**

[Nome / razão social do CONTRATANTE]

**Projeto**

[Nome do projeto / objetivo principal]

**Data / versão**

[Data] · SOW v[•]

2 — Escopo incluído

- [Entregável 1 — ex.: site institucional de até 5 páginas responsivas.]
- [Entregável 2 — ex.: 1 fluxo de automação de captação de leads em n8n.]
- [Entregável 3 — ex.: integração com WhatsApp Business.]
- [Entregável 4 — ex.: 1 rodada de ajustes após entrega.]

3 — Fora de escopo

- [Item não incluído — ex.: produção de textos/conteúdo.]
- [Item não incluído — ex.: gestão de tráfego pago.]
- [Item não incluído — ex.: manutenção após o período inicial.]

4 — Cronograma

Etapas	Atividade	Prazo
Diagnóstico	Briefing e alinhamento	[•] dias
Execução	Desenvolvimento e integrações	[•] dias
Revisão	Ajustes e homologação	[•] dias
Entrega	Publicação e aceite	[•] dias

5 — Investimento

5.1. Valor total: R\$ [•]. Condições: [•]. Recorrência (se houver): R\$ [•]/mês.

6 — Premissas

- Materiais e acessos fornecidos pelo cliente em até [•] dias após a solicitação.
- Aprovações em cada etapa dentro de [•] dias úteis.

Ao assinar, as partes declaram concordância com o escopo aqui definido.

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

CONTRATADA

Monvi · [Razão social / CNPJ]

CONTRATANTE

[Nome / Razão social / CPF ou CNPJ]

TESTEMUNHAS

1. [Nome / CPF]

2. [Nome / CPF]



06 · TERMO

Termo de Aceite de Entrega

Formaliza a conclusão e a aprovação do projeto pelo cliente.

Pelo presente Termo, o CONTRATANTE declara ter recebido e verificado os entregáveis do projeto [•], contratado junto à Monvi, e formaliza seu aceite conforme abaixo.

1 — Dados da entrega**Projeto**

[Nome do projeto]

**Entregáveis**

[Lista resumida do que foi entregue — ex.: site publicado, acessos, manual]

**Data de entrega**

[Data]

2 — Declaração de aceite

2.1. O CONTRATANTE declara que os entregáveis atendem ao escopo definido no Termo de Escopo (SOW) e no Contrato de Prestação de Serviços, dando-os por aceitos.

2.2. Eventuais ajustes fora do escopo original, solicitados após este aceite, serão tratados como nova demanda, com prazo e valor próprios.

3 — Início de garantia / suporte

3.1. A partir desta data inicia-se o período de suporte de [•] dias previsto em contrato. Após esse período, aplica-se o Termo de Manutenção, se contratado.

4 — Ressalvas (se houver)

[Descrever aqui pendências pontuais acordadas entre as partes, se existirem; caso não haja, registrar “Nada consta”.]

PROJETO ENTREGUE

Menos tarefa manual. Mais resultado — agora rodando no seu negócio.

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

CONTRATADA

Monvi · [Razão social / CNPJ]

CONTRATANTE

[Nome / Razão social / CPF ou CNPJ]

TESTEMUNHAS

1. [Nome / CPF]

2. [Nome / CPF]



Termo de Manutenção

Suporte recorrente para sites, e-commerce e infraestrutura, em modelo de assinatura.

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

CONTRATADA: [Razão social da Monvi], inscrita no CNPJ sob nº [•], com sede em [endereço], doravante denominada simplesmente CONTRATADA;

CONTRATANTE: [Nome / razão social], inscrito(a) no [CPF/CNPJ] sob nº [•], com endereço em [•], doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE;

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

Cláusula 1 — Objeto

1.1. Prestação de serviços recorrentes de manutenção e suporte referentes a [sites / e-commerce / infraestrutura], mantendo os ativos digitais do CONTRATANTE em funcionamento, atualizados e monitorados.

Cláusula 2 — Escopo do Plano

- Atendimento pelo canal [•], em horário [•], com SLA de resposta de [•].
- Atualizações de segurança e pequenas melhorias/correções.
- Monitoramento de disponibilidade e resolução de incidentes.
- Relatório periódico de atividades (conforme plano).

Cláusula 3 — Fora do Escopo de Manutenção

3.1. Novas funcionalidades, redesenhos e projetos adicionais não estão incluídos e serão orçados à parte, como novo escopo.

Cláusula 4 — Valor e Reajuste

4.1. Mensalidade de R\$ [•], com vencimento todo dia [•]. Reajuste anual pelo índice [•]. A suspensão do pagamento autoriza a suspensão dos serviços após aviso.

Cláusula 5 — Vigência e Cancelamento

5.1. Vigência por prazo indeterminado, podendo qualquer parte cancelar com aviso prévio de [•] dias. Não há devolução de mensalidades já vencidas.

Cláusula 6 — Responsabilidades

6.1. A CONTRATADA empenha-se em manter a disponibilidade, mas não responde por falhas de terceiros (hospedagem, plataformas, provedores) fora do seu controle.

Cláusula 7 — Foro

7.1. Foro da comarca de [•] para dirimir controvérsias.

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

CONTRATADA

Monvi · [Razão social / CNPJ]

CONTRATANTE

[Nome / Razão social / CPF ou CNPJ]

TESTEMUNHAS

1. [Nome / CPF]

2. [Nome / CPF]

AVISO IMPORTANTE

Fim das minutas. Lembre-se: todos os sete documentos deste arquivo devem ser revisados por um advogado antes de serem usados com terceiros.